

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com



DEUTSCH

VLAJKA-VIEWER · DE

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
' IH5 HKWQZ I OMQH XQG
5 HKWQZ I OMGH / \$ 7 + \$ 0
WATKINS^{LLP}

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der §§ 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. § 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß § 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO § 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen § 117 Abs. 1 S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO § 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des § 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00



LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögenspartner das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAMA & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 70BCcJigkgitspr (yC3 70BCfung),

**Düsseldorf**

Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße 13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leif U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
Christina Mann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzer
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Münster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerber
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{2,4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chaptó, LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfm.
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Seevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Malaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ulf Kieker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hiemer⁴
Dr. Florian Dehmel, LL.M. (Univ. of Edinburgh)¹
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt:

20.11.2024, 16:21

Absender:

Lisa-Marie Hoops

Nutzer-ID des Absenders:

DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Aktenzeichen des Absenders:

035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger:

Landgericht Landshut

Aktenzeichen des Empfängers:

23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:

Text der Nachricht:

Nachrichtenkennzeichen:

byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000 · Fax: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Attorney — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, Attorney — lisa.hoops@lw.com

Via beA

Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Ref.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt am Main, 20 November 2024

In the matter of Ferenc, Peter v. SCHUFA Holding AG and others — 23 O 2699/24

re: infringement of the GDPR and of human rights

On behalf of defendant no. 2) (SCHUFA Holding AG) we hereby take position on the applicant's application for legal aid (Prozesskostenhilfe) as follows.



I. Introduction

- 1 Pursuant to Section 114(1) of the German Code of Civil Procedure (ZPO), a party who, given its personal and economic circumstances, cannot pay the costs of the proceedings — or only in part, or in instalments — is granted legal aid if the intended action offers sufficient prospects of success and does not appear frivolous.
- 2 The application for the grant of legal aid must be rejected. The application already fails to meet the requirements of Sections 114 et seq. ZPO, because the applicant in any event fails to set out his economic circumstances in accordance with Section 115 ZPO. Moreover, the intended action has no prospect of success. The action is already inadmissible, and in any event unfounded.

II. The application for legal aid is already inadmissible

- 3 The application is already inadmissible because the applicant has not disclosed his personal and economic circumstances, cf. Section 117(2) ZPO.
- 4 However, under Section 115 ZPO the applicant bears the burden of pleading and proving his indigence.
Cf. Seiler in Thomas/Putzo, 41st ed., 2020, ZPO Section 115 marg. no. 1.
- 5 Furthermore, contrary to Section 117(1) sentence 2 ZPO, the applicant provides the court with no evidence. The evidence designated on page 2 of the draft statement of claim in the form of PDF files is in any event not available to defendant no. 2).

III. The intended action has, in any event, no prospect of success



... to claim under Art. 82 GDPR, allegedly resulting from the unlawful processing of his personal data (cf. statement of claim, p. 11).

10 The action is manifestly unfounded. The statement of claim already lacks any substantiated factual submission as to which processing of the applicant's personal data by defendant no. 2), when and how, is said to have infringed the GDPR. The applicant's entire submissions are wholly unsubstantiated and beside the point.

11 The applicant's submissions on the damage he allegedly suffered are likewise unsubstantiated and incapable of a substantive response. The applicant claims to seek compensation for:

“the loss of time I suffered in uncovering this fraud, for the psychological harm, lifelong trauma and thefts that the defendant fraudsters have committed and continue to commit against me and against the masses of German citizens — including you, Your Honour — through the unlawful failure to provide a basic internet connection and through excessive prices for the services offered, on account of the existing cartel between the telecommunications undertakings. The cartel leads, in the absence of competition, to high prices.” (statement of claim, p. 11)

The applicant, however, does not substantiate this claim any further and provides no corresponding evidence.



... the contractual partner can determine the statistical risk of payment defaults for the specific credit-relevant transaction. This corresponds to the requirements of Section 18a(3) of the German Banking Act (KWG), which expressly provides for the consideration of information from credit-reference agencies (Auskunfteien).

- 16** Accordingly, the defendant processes the applicant's personal data lawfully, in accordance with the requirements of the GDPR, in particular in order to safeguard the legitimate interests of its contractual partners, of the general public and of itself. The draft statement of claim contains no substantiated factual submission that would even suggest a different assessment.
- 17** In view of all the foregoing, the applicant's application for legal aid is already inadmissible and must, in any event, be rejected for lack of prospects of success on the merits.

Lisa M. Hoops

Attorney — LATHAM & WATKINS LLP

On the details of the creditworthiness assessment and the implementation of the requirements of Union law in Germany, a helpful overview can be found (at the time of drafting this pleading) at www.wikipedia.org under the keyword "creditworthiness assessment" (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — Offices in Germany

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(The list of the firm's partners appears in the German original — not translated, proper names.)



Verification note (Prüfvermerk) of 20.11.2024, 16:21:57

The documents listed below were received electronically. The technical verification of the electronic documents produced the following result:

Message details:

This message was sent via EGVP.

Time of receipt: 20.11.2024, 16:21

Sender: Lisa-Marie Hoops

Sender user ID: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Sender reference: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Recipient: Landgericht Landshut

Recipient reference: 23 O 2699/24

Document details:

File name: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Format: pdf — Qualified signature under ERVB: yes — by: Lisa-Marie Hoops — on: 20.11.2024, 16:15:03

Verification result: ✓ **Validity** · ✓ **Integrity**



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt nad Mohanom · Tel.: +49.69.6062.6000 · Fax: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, advokát — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, advokátka — lisa.hoops@lw.com

Cez beA

Krajinský súd Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Zn.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt nad Mohanom, 20. novembra 2024

Vo veci Ferenc, Peter proti SCHUFA Holding AG a i. — 23 O 2699/24

vec: porušenie GDPR a ľudských práv

V mene žalovanej č. 2) (SCHUFA Holding AG) sa k návrhu navrhovateľa na oslobodenie od trov (Prozesskostenhilfe) vyjadrujeme takto.



I. Úvod

- 1 Podľa § 114 ods. 1 nemeckého Občianskeho súdneho poriadku (ZPO) sa účastníkovi, ktorý vzhľadom na svoje osobné a majetkové pomery nemôže uhradiť trovy konania — alebo len sčasti, alebo v splátkach — prizná oslobodenie od trov, ak zamýšľané uplatnenie práva poskytuje dostatočnú vyhladku na úspech a nejaví sa ako svojvoľné.
- 2 Návrh na priznanie oslobodenia od trov treba zamietnuť. Návrh už nespĺňa požiadavky § 114 a nasl. ZPO, keďže navrhovateľ v každom prípade nepreukazuje svoje majetkové pomery podľa § 115 ZPO. Zamýšľané uplatnenie práva navyše nemá vyhladku na úspech. Žaloba je už neprípustná, v každom prípade nedôvodná.

II. Návrh na oslobodenie od trov je už neprípustný

- 3 Návrh je už neprípustný, pretože navrhovateľ nepreukázal svoje osobné a majetkové pomery, porov. § 117 ods. 2 ZPO.
- 4 Podľa § 115 ZPO však navrhovateľ nesie bremeno tvrdenia a dôkazu o svojej odkázanosti.
Porov. Seiler in Thomas/Putzo, 41. vyd., 2020, ZPO § 115 bod 1.
- 5 Navyše, v rozpore s § 117 ods. 1 vetou 2 ZPO, navrhovateľ neposkytuje súdu žiadne dôkazné prostriedky. Dôkazy označené na strane 2 návrhu žaloby vo forme PDF súborov nie sú v každom prípade k dispozícii žalovanej č. 2).

III. Zamýšľané uplatnenie práva nemá v každom prípade vyhladku na úspech



... uplatniť podľa čl. 82 GDPR, ktorá mu mala vzniknúť nezákonným spracúvaním jeho osobných údajov (porov. žaloba, s. 11).

10 Žaloba je zjavne nedôvodná. V žalobe už chýba akékoľvek podložené skutkové tvrdenie o tom, ktorým spracúvaním osobných údajov navrhovateľa mala žalovaná č. 2), kedy a ako, porušiť GDPR. Celé vyjadrenia navrhovateľa sú úplne nepodložené a mimo veci.

11 Vyjadrenia navrhovateľa o ním údajne vzniknutej škode sú rovnako nepodložené a neumožňujú vecné vyjadrenie. Navrhovateľ tvrdí, že požaduje náhradu za:

„stratu času, ktorú som utrpel pri odhaľovaní tohto podvodu, za psychické ujmy, celoživotné traumy a krádeže, ktoré žalovaní podvodníci spáchali a naďalej páchajú voči mne a voči masám nemeckých občanov — vrátane Vás, pán sudca — nezákonným neposkytnutím základného internetového pripojenia a neprimeranými cenami za ponúkané služby v dôsledku existujúceho kartelu medzi telekomunikačnými podnikmi. Kartel vedie pre nedostatok konkurencie k vysokým cenám.“ (žaloba, s. 11)

Navrhovateľ však túto požiadavku ďalej neodôvodňuje a nepredkladá žiadne zodpovedajúce dôkazy.



... zmluvný partner môže určiť štatistické riziko výpadkov platieb pre konkrétny úverovo relevantný obchod. To zodpovedá požiadavkám § 18a ods. 3 nemeckého zákona o bankovníctve (KWG), ktorý výslovne predpokladá zohľadnenie informácií od úverových registrov (Auskunfteien).

- 16 Žalovaná teda spracúva osobné údaje navrhovateľa zákonne, v súlade s požiadavkami GDPR, najmä na ochranu oprávnených záujmov svojich zmluvných partnerov, širokej verejnosti a seba samej. Návrh žaloby neobsahuje žiadne podložené skutkové tvrdenie, ktoré by čo i len naznačovalo iné posúdenie.
- 17 Vzhľadom na všetko uvedené je návrh navrhovateľa na oslobodenie od trov už neprípustný a v každom prípade ho treba zamietnuť pre nedostatok vyhliadok na úspech vo veci samej.

Lisa M. Hoops

advokátka — LATHAM & WATKINS LLP

K podrobnostiam posúdenia úverovej bonity a k vykonaniu požiadaviek práva Únie v Nemecku možno nájsť (v čase vyhotovenia tohto podania) užitočný prehľad na www.wikipedia.org pod heslom „posúdenie úverovej bonity“ (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — pobočky v Nemecku

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(Zoznam spoločníkov kancelárie je v nemeckom origináli — nepreložený, vlastné mená.)



Overovací záznam (Prüfvermerk) z 20.11.2024, 16:21:57

Nižšie uvedené dokumenty boli doručené elektronicky. Technická kontrola elektronických dokumentov priniesla tento výsledok:

Údaje o správe:

Táto správa bola odoslaná cez EGVP.

Čas doručenia: 20.11.2024, 16:21

Odosielateľ: Lisa-Marie Hoops

ID používateľa odosielateľa: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Spisová značka odosielateľa: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Príjemca: Krajinský súd Landshut

Spisová značka príjemcu: 23 O 2699/24

Údaje o dokumentoch:

Názov súboru: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Formát: pdf — Kvalifikovaný podpis podľa ERVB: áno — od: Lisa-Marie Hoops — dňa: 20.11.2024, 16:15:03

Výsledok kontroly: ✓ Platnosť • ✓ Integrita



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt na Majni · Tel.: +49.69.6062.6000 · Faks: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, odvjetnik — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, odvjetnica — lisa.hoops@lw.com

Putem beA

Zemaljski sud u Landshutu

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Posl. br.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt na Majni, 20. studenoga 2024.

U predmetu Ferenc, Peter protiv SCHUFA Holding AG i dr. — 23 O 2699/24

predmet: povreda OUZP-a (GDPR) i ljudskih prava

U ime tuženika br. 2) (SCHUFA Holding AG) očitujemo se na zahtjev predlagatelja za oslobođenje od troškova (Prozesskostenhilfe) kako slijedi.



I. Uvod

- 1 Prema § 114. st. 1. njemačkog Zakona o parničnom postupku (ZPO), stranci koja s obzirom na svoje osobne i gospodarske prilike ne može podmiriti troškove postupka — ili samo djelomično, ili u obrocima — odobrava se oslobođenje od troškova ako namjeravano ostvarivanje prava pruža dostatan izgled na uspjeh i ne čini se obijesnim.
- 2 Zahtjev za odobrenje oslobođenja od troškova valja odbiti. Zahtjev već ne udovoljava zahtjevima §§ 114. i sl. ZPO-a jer predlagatelj u svakom slučaju ne iznosi svoje gospodarske prilike u skladu s § 115. ZPO-a. Osim toga, namjeravano ostvarivanje prava nema izgleda na uspjeh. Tužba je već nedopuštena, a u svakom slučaju neosnovana.

II. Zahtjev za oslobođenje od troškova već je nedopušten

- 3 Zahtjev je već nedopušten jer predlagatelj nije otkrio svoje osobne i gospodarske prilike, usp. § 117. st. 2. ZPO-a.
- 4 Prema § 115. ZPO-a predlagatelj, međutim, snosi teret iznošenja i dokazivanja svoje potrebitosti.
Usp. Seiler u Thomas/Putzo, 41. izd., 2020., ZPO § 115. rubna bilj. 1.
- 5 Nadalje, protivno § 117. st. 1. reč. 2. ZPO-a, predlagatelj sudu ne stavlja na raspolaganje nikakva dokazna sredstva. Dokazi navedeni na stranici 2. nacrtu tužbe u obliku PDF datoteka u svakom slučaju nisu dostupni tuženiku br. 2).

III. Namjeravano ostvarivanje prava u svakom slučaju nema izgleda na uspjeh

... zahtijevati na temelju čl. 82. OUZP-a, koja bi mu navodno nastala nezakonitom obradom njegovih osobnih podataka (usp. tužba, str. 11.).

10 Tužba je očito neosnovana. U tužbi već nedostaje svako obrazloženo činjenično navođenje o tome kojom je obradom osobnih podataka predlagatelja tuženik br. 2), kada i kako, navodno povrijedio OUZP. Cjelokupna izlaganja predlagatelja potpuno su neobrazložena i mimo stvari.

11 Izlaganja predlagatelja o navodno pretrpljenoj šteti također su neobrazložena i ne omogućuju meritorno očitovanje. Predlagatelj tvrdi da traži naknadu za:

„gubitak vremena koji sam pretrpio pri otkrivanju te prijevare, za psihičke štete, doživotne traume i krađe koje su tuženi prevaranti počinili i i dalje čine prema meni i prema masama njemačkih građana — uključujući Vas, gospodine suče — nezakonitim nepružanjem osnovne internetske veze i pretjeranim cijenama za ponuđene usluge zbog postojećeg kartela između telekomunikacijskih poduzeća. Kartel zbog nedostatka tržišnog natjecanja dovodi do visokih cijena.“ (tužba, str. 11.)

Predlagatelj, međutim, taj zahtjev dalje ne obrazlaže niti podnosi odgovarajuće dokaze.



... ugovorni partner može utvrditi statistički rizik smetnji u plaćanju za konkretan kreditno relevantan posao. To odgovara zahtjevima § 18a. st. 3. njemačkog Zakona o kreditnom poslovanju (KWG), koji izrijekom predviđa uzimanje u obzir informacija kreditnih ureda (Auskunfteien).

- 16** Sukladno tome, tuženik obrađuje osobne podatke predlagatelja na dopušten način, u skladu sa zahtjevima OUZP-a, osobito radi zaštite legitimnih interesa svojih ugovornih partnera, opće javnosti i sebe samoga. Nacrt tužbe ne sadrži nikakvo obrazloženo činjenično navođenje koje bi makar naznačilo drukčiju ocjenu.
- 17** S obzirom na sve navedeno, zahtjev predlagatelja za oslobođenje od troškova već je nedopušten i u svakom ga slučaju treba odbiti zbog nedostatka izgleda na uspjeh u glavnoj stvari.

Lisa M. Hoops

odvjetnica — LATHAM & WATKINS LLP

O pojedinostima procjene kreditne sposobnosti i provedbe zahtjeva prava Unije u Njemačkoj može se (u trenutku sastavljanja ovog podneska) naći koristan pregled na www.wikipedia.org pod pojmom „procjena kreditne sposobnosti“ (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — uredi u Njemačkoj

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(Popis partnera ureda nalazi se u njemačkom izvorniku — nije preveden, vlastita imena.)



Bilješka o provjeri (Prüfvermerk) od 20.11.2024., 16:21:57

Dolje navedeni dokumenti zaprimljeni su elektronički. Tehnička provjera elektroničkih dokumenata dala je sljedeći rezultat:

Podaci o poruci:

Ova je poruka poslana putem EGVP-a.

Vrijeme zaprimanja: 20.11.2024., 16:21

Pošiljatelj: Lisa-Marie Hoops

ID korisnika pošiljatelja: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Poslovni broj pošiljatelja: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Primatelj: Zemaljski sud u Landshutu

Poslovni broj primatelja: 23 O 2699/24

Podaci o dokumentima:

Naziv datoteke: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Format: pdf — Kvalificirani potpis prema ERVB: da — od: Lisa-Marie Hoops — dana: 20.11.2024., 16:15:03

Rezultat provjere: ✓ Valjanost • ✓ Cjelovitost



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt nad Menem · Tel.: +49.69.6062.6000 · Faks: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr Wolf-Tassilo Böhm, adwokat — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, adwokat — lisa.hoops@lw.com

Przez beA

Sąd Krajowy w Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Sygn.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt nad Menem, 20 listopada 2024 r.

W sprawie Ferenc, Peter przeciwko SCHUFA Holding AG i in. — 23 O 2699/24

dot.: naruszenie RODO oraz praw człowieka

W imieniu pozwanego nr 2) (SCHUFA Holding AG) zajmujemy stanowisko wobec wniosku wnioskodawcy o zwolnienie od kosztów (Prozesskostenhilfe) w następujący sposób.



I. Wprowadzenie

- 1 Zgodnie z § 114 ust. 1 niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego (ZPO) stronie, która ze względu na swoją sytuację osobistą i majątkową nie może ponieść kosztów procesu — lub tylko w części, lub w ratach — przyznaje się zwolnienie od kosztów, jeżeli zamierzone dochodzenie prawa daje wystarczające widoki powodzenia i nie wydaje się pieniackie.
- 2 Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów należy oddalić. Wniosek już nie spełnia wymogów §§ 114 i nast. ZPO, ponieważ wnioskodawca w każdym razie nie przedstawia swojej sytuacji majątkowej zgodnie z § 115 ZPO. Ponadto zamierzone dochodzenie prawa nie ma widoków powodzenia. Powództwo jest już niedopuszczalne, a w każdym razie bezzasadne.

II. Wniosek o zwolnienie od kosztów jest już niedopuszczalny

- 3 Wniosek jest już niedopuszczalny, ponieważ wnioskodawca nie ujawnił swojej sytuacji osobistej i majątkowej, por. § 117 ust. 2 ZPO.
- 4 Zgodnie z § 115 ZPO to jednak wnioskodawca ponosi ciężar twierdzenia i dowodu co do swojego ubóstwa.
Por. Seiler w Thomas/Putzo, 41. wyd., 2020, ZPO § 115 nb 1.
- 5 Ponadto, wbrew § 117 ust. 1 zd. 2 ZPO, wnioskodawca nie udostępnia sądowi żadnych środków dowodowych. Dowody wskazane na stronie 2 projektu pozwu w postaci plików PDF w każdym razie nie są dostępne pozwanemu nr 2).

III. Zamierzone dochodzenie prawa w każdym razie nie ma widoków powodzenia



... dochodzić na podstawie art. 82 RODO, które miało mu powstać wskutek niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych (por. pozew, s. 11).

10 Powództwo jest oczywiście bezzasadne. W pozwie brak już jakiegokolwiek uzasadnionego przytoczenia faktów co do tego, jakim przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawcy pozwany nr 2), kiedy i w jaki sposób, miał naruszyć RODO. Całość wywodów wnioskodawcy jest zupełnie nieuzasadniona i nie na temat.

11 Wywody wnioskodawcy co do rzekomo poniesionej szkody są również nieuzasadnione i nie pozwalają na merytoryczne ustosunkowanie się. Wnioskodawca twierdzi, że dochodzi odszkodowania za:

„stratę czasu, jaką poniosłem przy wykrywaniu tego oszustwa, za szkody psychiczne, dożywotnie traumy i kradzieże, których pozwani oszuści dopuścili się i nadal się dopuszczają wobec mnie i wobec mas obywateli niemieckich — w tym Pana, Panie Sędzio — poprzez bezprawne niezapewnienie podstawowego łącza internetowego i wygórowane ceny oferowanych usług z powodu istniejącego kartelu między przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi. Kartel z powodu braku konkurencji prowadzi do wysokich cen.” (pozew, s. 11)

Wnioskodawca jednak w żaden sposób bliżej tego żądania nie uzasadnia ani nie przedkłada odpowiednich dowodów.



... partner umowy może ustalić statystyczne ryzyko zakłóceń w płatnościach dla konkretnej istotnej kredytowo transakcji. Odpowiada to wymogom § 18a ust. 3 niemieckiej ustawy o działalności bankowej (KWG), który wyraźnie przewiduje uwzględnianie informacji biur informacji kredytowej (Auskunfteien).

- 16 W związku z tym pozwany przetwarza dane osobowe wnioskodawcy w sposób dopuszczalny, zgodnie z wymogami RODO, w szczególności w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów swoich partnerów umownych, ogółu i siebie samego. Projekt pozwu nie zawiera żadnego uzasadnionego przytoczenia faktów, które choćby sugerowałyby odmienną ocenę.
- 17 Wobec wszystkiego powyższego wniosek wnioskodawcy o zwolnienie od kosztów jest już niedopuszczalny i w każdym razie należy go oddalić z powodu braku widoków powodzenia co do istoty sprawy.

Lisa M. Hoops

adwokat — LATHAM & WATKINS LLP

Co do szczegółów badania zdolności kredytowej oraz wdrożenia wymogów prawa Unii w Niemczech, pomocny przegląd można znaleźć (w chwili sporządzania niniejszego pisma) na www.wikipedia.org pod hasłem „badanie zdolności kredytowej” (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — biura w Niemczech

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(Lista współników kancelarii znajduje się w niemieckim oryginale — nie tłumaczona, nazwy własne.)



Nota weryfikacyjna (Prüfvermerk) z 20.11.2024, 16:21:57

Wymienione poniżej dokumenty wpłynęły drogą elektroniczną. Techniczna weryfikacja dokumentów elektronicznych dała następujący wynik:

Dane wiadomości:

Ta wiadomość została wysłana przez EGVP.

Czas wpływu: 20.11.2024, 16:21

Nadawca: Lisa-Marie Hoops

ID użytkownika nadawcy: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Sygnatura nadawcy: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Odbiorca: Sąd Krajowy w Landshut

Sygnatura odbiorcy: 23 O 2699/24

Dane dokumentów:

Nazwa pliku: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Format: pdf — Podpis kwalifikowany wg ERVB: tak — przez: Lisa-Marie Hoops — dnia: 20.11.2024, 16:15:03

Wynik weryfikacji: ✓ **Ważność** • ✓ **Integralność**



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Fráncfort del Meno · Tel.: +49.69.6062.6000 · Fax: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, abogado — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, abogada — lisa.hoops@lw.com

Por beA

Tribunal Regional de Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Ref.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Fráncfort del Meno, 20 de noviembre de 2024

En el asunto Ferenc, Peter contra SCHUFA Holding AG y otros — 23 O 2699/24

asunto: vulneración del RGPD y de los derechos humanos

En nombre de la demandada n.º 2) (SCHUFA Holding AG) formulamos alegaciones sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita (Prozesskostenhilfe) del solicitante como sigue.



I. Introducción

- 1 Con arreglo al § 114, apdo. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana (ZPO), a la parte que, atendidas sus circunstancias personales y económicas, no pueda sufragar las costas del proceso — o solo en parte, o a plazos — se le concede la asistencia jurídica gratuita si la acción pretendida ofrece perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria.
- 2 La solicitud de concesión de asistencia jurídica gratuita debe desestimarse. La solicitud ya no cumple los requisitos de los §§ 114 y ss. ZPO, pues el solicitante en todo caso no expone sus circunstancias económicas conforme al § 115 ZPO. Además, la acción pretendida carece de perspectivas de éxito. La demanda ya es inadmisibile y, en todo caso, infundada.

II. La solicitud de asistencia jurídica gratuita ya es inadmisibile

- 3 La solicitud ya es inadmisibile porque el solicitante no ha revelado sus circunstancias personales y económicas, cf. § 117, apdo. 2, ZPO.
- 4 Ahora bien, conforme al § 115 ZPO, el solicitante soporta la carga de la alegación y de la prueba de su indigencia.

Cf. Seiler en Thomas/Putzo, 41.ª ed., 2020, ZPO § 115 n.º marg. 1.

- 5 Además, en contra del § 117, apdo. 1, frase 2, ZPO, el solicitante no pone a disposición del tribunal medio de prueba alguno. Las pruebas designadas en la página 2 del borrador de demanda en forma de archivos PDF no obran, en todo caso, en poder de la demandada n.º 2).

III. La acción pretendida carece, en todo caso, de perspectivas de éxito



... reclamar con arreglo al art. 82 RGPD, que supuestamente le habría resultado del tratamiento ilícito de sus datos personales (cf. demanda, p. 11).

- 10** La demanda es manifiestamente infundada. En el escrito de demanda falta ya toda exposición fáctica fundamentada sobre qué tratamiento de datos personales del solicitante habría infringido, cuándo y cómo, el RGPD por parte de la demandada n.º 2). La totalidad de las alegaciones del solicitante son por completo infundadas y ajenas al objeto.
- 11** Las alegaciones del solicitante sobre el daño supuestamente sufrido son igualmente infundadas y no permiten un pronunciamiento sobre el fondo. El solicitante afirma reclamar una indemnización por:

«la pérdida de tiempo que he sufrido al descubrir este fraude, por los daños psíquicos, los traumas de por vida y los robos que los estafadores demandados han cometido y siguen cometiendo contra mí y contra las masas de ciudadanos alemanes — incluido usted, señoría — mediante la falta ilícita de suministro de una conexión básica a internet y precios excesivos por los servicios ofrecidos, a causa del cártel existente entre las empresas de telecomunicaciones. El cártel conduce, a falta de competencia, a precios elevados.» (demanda, p. 11)

El solicitante, sin embargo, no fundamenta más esta pretensión ni aporta prueba alguna al respecto.



... el socio contractual puede determinar el riesgo estadístico de impagos para la operación crediticia concreta. Ello responde a las exigencias del § 18a, apdo. 3, de la Ley bancaria alemana (KWG), que prevé expresamente la consideración de información de agencias de información crediticia (Auskunfteien).

- 16** En consecuencia, la demandada trata los datos personales del solicitante de manera lícita, conforme a las exigencias del RGPD, en particular para salvaguardar los intereses legítimos de sus socios contractuales, de la colectividad y de sí misma. El borrador de demanda no contiene exposición fáctica fundamentada alguna que sugiera siquiera una apreciación distinta.
- 17** En vista de todo lo anterior, la solicitud de asistencia jurídica gratuita del solicitante ya es inadmisibile y, en todo caso, debe desestimarse por falta de perspectivas de éxito en cuanto al fondo.

Lisa M. Hoops

abogada — LATHAM & WATKINS LLP

Sobre los detalles del examen de solvencia y de la aplicación de las exigencias del Derecho de la Unión en Alemania puede encontrarse (en el momento de redactar este escrito) una visión útil en www.wikipedia.org bajo la voz «examen de solvencia» (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — oficinas en Alemania

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(La lista de socios del despacho figura en el original alemán — no traducida, nombres propios.)



Nota de verificación (Prüfvermerk) de 20.11.2024, 16:21:57

Los documentos indicados a continuación se recibieron por vía electrónica. La verificación técnica de los documentos electrónicos arrojó el siguiente resultado:

Datos del mensaje:

Este mensaje se envió a través de EGVP.

Momento de recepción: 20.11.2024, 16:21

Remitente: Lisa-Marie Hoops

ID de usuario del remitente: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Ref. del remitente: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Destinatario: Tribunal Regional de Landshut

Ref. del destinatario: 23 O 2699/24

Datos de los documentos:

Nombre de archivo: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Formato: pdf — Firma cualificada según ERVB: sí — por: Lisa-Marie Hoops — el: 20.11.2024, 16:15:03

Resultado de la verificación: ✓ Validez · ✓ Integridad



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Francoforte sul Meno · Tel.: +49.69.6062.6000 · Fax: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, avvocato — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, avvocatà — lisa.hoops@lw.com

Tramite beA

Tribunale regionale di Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Rif.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Francoforte sul Meno, 20 novembre 2024

Nella causa Ferenc, Peter contro SCHUFA Holding AG e altri — 23 O 2699/24

oggetto: violazione del GDPR e dei diritti umani

In nome della convenuta n. 2) (SCHUFA Holding AG) prendiamo posizione sull'istanza del richiedente di ammissione al gratuito patrocinio (Prozesskostenhilfe) come segue.



I. Introduzione

- 1 Ai sensi del § 114, comma 1, del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), alla parte che, in ragione delle proprie condizioni personali ed economiche, non possa sostenere le spese del giudizio — o solo in parte, o a rate — è concesso il gratuito patrocinio se l'azione prospettata offre sufficienti prospettive di esito favorevole e non appare temeraria.
- 2 L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta. L'istanza già non soddisfa i requisiti dei §§ 114 e ss. ZPO, poiché il richiedente in ogni caso non espone le proprie condizioni economiche ai sensi del § 115 ZPO. Inoltre, l'azione prospettata non ha prospettive di esito favorevole. La domanda è già inammissibile e, in ogni caso, infondata.

II. L'istanza di gratuito patrocinio è già inammissibile

- 3 L'istanza è già inammissibile perché il richiedente non ha reso note le proprie condizioni personali ed economiche, cfr. § 117, comma 2, ZPO.
- 4 Ai sensi del § 115 ZPO, tuttavia, è il richiedente a sopportare l'onere di allegazione e di prova del proprio stato di bisogno.
Cfr. Seiler in Thomas/Putzo, 41^a ed., 2020, ZPO § 115 n. marg. 1.
- 5 Inoltre, contrariamente al § 117, comma 1, secondo periodo, ZPO, il richiedente non mette a disposizione del tribunale alcun mezzo di prova. Le prove indicate a pagina 2 della bozza di atto di citazione in forma di file PDF non sono, in ogni caso, a disposizione della convenuta n. 2).

III. L'azione prospettata non ha, in ogni caso, prospettive di esito favorevole



... far valere ai sensi dell'art. 82 GDPR, che gli sarebbe derivato dal trattamento illecito dei suoi dati personali (cfr. atto di citazione, p. 11).

10 La domanda è manifestamente infondata. Nell'atto di citazione manca già qualsiasi esposizione fattuale circostanziata su quale trattamento di dati personali del richiedente la convenuta n. 2) avrebbe, quando e come, violato il GDPR. L'intera esposizione del richiedente è del tutto priva di fondamento e fuori tema.

11 Le esposizioni del richiedente sul danno asseritamente subito sono parimenti prive di fondamento e non consentono una presa di posizione nel merito. Il richiedente afferma di chiedere un risarcimento per:

«la perdita di tempo che ho subito nello scoprire questa frode, per i danni psichici, i traumi a vita e i furti che i truffatori convenuti hanno commesso e continuano a commettere nei miei confronti e nei confronti delle masse di cittadini tedeschi — Lei compreso, signor giudice — mediante l'illecita mancata fornitura di una connessione internet di base e prezzi eccessivi per i servizi offerti, a causa del cartello esistente tra le imprese di telecomunicazioni. Il cartello conduce, in mancanza di concorrenza, a prezzi elevati.» (atto di citazione, p. 11)

Il richiedente, tuttavia, non motiva ulteriormente tale pretesa e non produce prove corrispondenti.



... il partner contrattuale può determinare il rischio statistico di insolvenze per la concreta operazione rilevante ai fini creditizi. Ciò corrisponde alle prescrizioni del § 18a, comma 3, della legge bancaria tedesca (KWG), che prevede espressamente la considerazione di informazioni di agenzie di informazioni creditizie (Auskunfteien).

- 16** Di conseguenza, la convenuta tratta i dati personali del richiedente in modo lecito, conformemente alle prescrizioni del GDPR, in particolare a tutela dei legittimi interessi dei propri partner contrattuali, della collettività e di sé stessa. La bozza di atto di citazione non contiene alcuna esposizione fattuale circostanziata che suggerisca anche solo una diversa valutazione.
- 17** Alla luce di tutto quanto precede, l'istanza di gratuito patrocinio del richiedente è già inammissibile e deve, in ogni caso, essere respinta per difetto di prospettive di esito favorevole nel merito.

Lisa M. Hoops

avvocata — LATHAM & WATKINS LLP

Sui dettagli della valutazione del merito creditizio e dell'attuazione delle prescrizioni del diritto dell'Unione in Germania si trova (al momento della redazione del presente atto) un utile quadro d'insieme su www.wikipedia.org alla voce «valutazione del merito creditizio» (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — sedi in Germania

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(L'elenco dei soci dello studio figura nell'originale tedesco — non tradotto, nomi propri.)



Nota di verifica (Prüfvermerk) del 20.11.2024, 16:21:57

I documenti sotto indicati sono pervenuti in via elettronica. La verifica tecnica dei documenti elettronici ha dato il seguente risultato:

Dati del messaggio:

Il presente messaggio è stato inviato tramite EGVP.

Momento di ricezione: 20.11.2024, 16:21

Mittente: Lisa-Marie Hoops

ID utente del mittente: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Rif. del mittente: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Destinatario: Tribunale regionale di Landshut

Rif. del destinatario: 23 O 2699/24

Dati dei documenti:

Nome file: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Formato: pdf — Firma qualificata secondo ERVB: sì — da: Lisa-Marie Hoops — il: 20.11.2024, 16:15:03

Esito della verifica: ✓ Validità • ✓ Integrità



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt am Main · Tél : +49.69.6062.6000 · Fax : +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Avocat — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, Avocate — lisa.hoops@lw.com

Par beA

Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Réf. : 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt-sur-le-Main, le 20 novembre 2024

En l'affaire Ferenc, Peter ./ SCHUFA Holding AG e.a. — 23 O 2699/24

au sujet de : violation du RGPD et des droits de l'homme

Au nom de la défenderesse n° 2) (SCHUFA Holding AG), nous prenons position sur la demande d'aide juridictionnelle (Prozesskostenhilfe) du demandeur comme suit.

I. Introduction

- 1 Conformément à l'art. 114 al. 1 CPC (ZPO), une partie qui, compte tenu de sa situation personnelle et économique, ne peut assumer les frais du procès — ou seulement en partie, ou par acomptes — bénéficie de l'aide juridictionnelle si l'action envisagée présente des chances de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive.
- 2 La demande d'octroi de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. La demande ne satisfait déjà pas aux exigences des art. 114 et s. CPC, car le demandeur, en tout état de cause, n'expose pas sa situation économique conformément à l'art. 115 CPC. En outre, l'action envisagée n'a aucune chance de succès. L'action est déjà irrecevable, en tout état de cause mal fondée.

II. La demande d'aide juridictionnelle est déjà irrecevable

- 3 La demande est déjà irrecevable, car le demandeur n'a pas divulgué sa situation personnelle et économique, cf. art. 117 al. 2 CPC.
- 4 Or, conformément à l'art. 115 CPC, le demandeur supporte la charge de l'allégation et de la preuve de son indigence.

Cf. Seiler in Thomas/Putzo, 41e éd., 2020, ZPO § 115 n° 1.

- 5 Par ailleurs, contrairement à l'art. 117 al. 1 phrase 2 CPC, le demandeur ne met à la disposition du tribunal aucun moyen de preuve. Les preuves désignées en page 2 du projet de requête sous forme de fichiers PDF ne sont, en tout cas, pas en possession de la défenderesse n° 2).

III. L'action envisagée n'a, en tout état de cause, aucune chance de succès

... à réclamer au titre de l'art. 82 RGPD, qui lui serait résulté du traitement illicite de ses données à caractère personnel (cf. requête, p. 11).

- 10** L'action est manifestement mal fondée. La requête est dépourvue de tout exposé circonstancié des faits quant au traitement de données à caractère personnel du demandeur par lequel la défenderesse n° 2) aurait — quand et comment — violé le RGPD. L'ensemble des développements du demandeur sont totalement non circonstanciés et hors de propos.
- 11** Les développements du demandeur relatifs au préjudice prétendument subi sont également non circonstanciés et ne permettent pas de prise de position. Le demandeur affirme réclamer une indemnisation pour :

« la perte de temps que j'ai subie lors de la découverte de cette fraude, pour les préjudices psychiques, les traumatismes à vie et les vols que les escrocs défendeurs ont commis et continuent de commettre à mon encontre et à l'encontre de la masse des citoyens allemands — y compris vous, Monsieur le Juge — par la non-fourniture illicite d'une connexion internet de base et par des prix excessifs pour les services proposés, en raison de l'entente existante entre les entreprises de télécommunications. L'entente conduit, faute de concurrence, à des prix élevés. » (requête, p. 11)

Le demandeur ne motive toutefois pas davantage cette prétention et ne produit aucun justificatif correspondant.

... le partenaire contractuel peut déterminer le risque statistique de défauts de paiement pour l'opération de crédit concrète. Cela correspond aux prescriptions de l'art. 18a al. 3 de la loi bancaire allemande (KWG), qui prévoit expressément la prise en compte d'informations provenant d'agences de renseignements (Auskunfteien).

- 16 En conséquence, la défenderesse traite les données à caractère personnel du demandeur de manière licite, conformément aux exigences du RGPD, notamment aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de ses partenaires contractuels, de la collectivité et d'elle-même. Le projet de requête ne contient aucun exposé circonstancié des faits qui suggérerait ne serait-ce qu'une autre appréciation.
- 17 Au vu de tout ce qui précède, la demande d'aide juridictionnelle du demandeur est déjà irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée faute de chances de succès au principal.

Lisa M. Hoops

Avocate — LATHAM & WATKINS LLP

Sur les détails de l'examen de solvabilité et de la mise en œuvre des prescriptions du droit de l'Union en Allemagne, on trouve (au moment de la rédaction du présent mémoire) un aperçu utile sur www.wikipedia.org sous le mot-clé « examen de solvabilité » (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — Bureaux en Allemagne

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(La liste des associés du cabinet figure dans l'original allemand — non traduite, noms propres.)



Avis de vérification (Prüfvermerk) du 20.11.2024, 16:21:57

Les documents indiqués ci-dessous ont été reçus par voie électronique. La vérification technique des documents électroniques a donné le résultat suivant :

Informations sur le message :

Ce message a été envoyé par EGVP.

Horodatage de réception : 20.11.2024, 16:21

Expéditeur : Lisa-Marie Hoops

ID utilisateur de l'expéditeur : DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Réf. de l'expéditeur : 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Destinataire : Landgericht Landshut

Réf. du destinataire : 23 O 2699/24

Informations sur les documents :

Nom du fichier : 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Format : pdf — Signature qualifiée selon ERVB : oui — par : Lisa-Marie Hoops — le : 20.11.2024, 16:15:03

Résultat de la vérification : ✓ Validité • ✓ Intégrité



LATHAM & WATKINS LLP

Die Welle · Reuterweg 20 · 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000 · Fax: +49.69.6062.6700 · www.lw.com

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, advokat — wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops, advokat — lisa.hoops@lw.com

Via beA

Landshut regiondomstol

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Ref.: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Frankfurt am Main, den 20 november 2024

I målet Ferenc, Peter mot SCHUFA Holding AG m.fl. — 23 O 2699/24

ang.: överträdelse av GDPR och av de mänskliga rättigheterna

På uppdrag av svarande nr 2) (SCHUFA Holding AG) yttrar vi oss över sökandens ansökan om rättshjälp (Prozesskostenhilfe) enligt följande.



I. Inledning

- 1 Enligt 114 § första stycket i den tyska civilprocesslagen (ZPO) beviljas en part som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden inte kan bära rättegångskostnaderna — eller endast delvis, eller genom avbetalning — rättshjälp, om den avsedda rättegången erbjuder tillräckliga utsikter till framgång och inte framstår som okynnesbetonad.
- 2 Ansökan om beviljande av rättshjälp ska avslås. Ansökan uppfyller redan inte kraven i 114 § och följande ZPO, eftersom sökanden i vart fall inte redovisar sina ekonomiska förhållanden enligt 115 § ZPO. Vidare saknar den avsedda rättegången utsikter till framgång. Talan är redan otillåten och i vart fall ogrundad.

II. Ansökan om rättshjälp är redan otillåten

- 3 Ansökan är redan otillåten eftersom sökanden inte har redovisat sina personliga och ekonomiska förhållanden, jfr 117 § andra stycket ZPO.
- 4 Enligt 115 § ZPO bär emellertid sökanden bevis- och åberopsbördan för sitt behov.
Jfr Seiler i Thomas/Putzo, 41 uppl., 2020, ZPO 115 § kantnr 1.
- 5 Vidare tillhandahåller sökanden, i strid med 117 § första stycket andra meningen ZPO, inte domstolen någon bevisning. Den bevisning som anges på sidan 2 i utkastet till stämningsansökan i form av PDF-filer är i vart fall inte tillgänglig för svarande nr 2).

III. Den avsedda rättegången saknar i vart fall utsikter till framgång



... göra gällande enligt artikel 82 GDPR, som påstås ha uppkommit för honom genom den olagliga behandlingen av hans personuppgifter (jfr stämningsansökan, s. 11).

10 Talan är uppenbart ogrundad. I stämningsansökan saknas redan varje underbyggd redogörelse för de faktiska omständigheterna om vilken behandling av sökandens personuppgifter svarande nr 2) — när och hur — påstås ha överträtt GDPR genom. Sökandens samtliga utläggningar är helt utan underlag och saknar relevans.

11 Sökandens utläggningar om den skada han påstås ha lidit är likaså utan underlag och medger inget ställningstagande i sak. Sökanden hävdar att han begär ersättning för:

”den tidsförlust som jag lidit vid avslöjandet av detta bedrägeri, för de psykiska skador, livslånga trauman och stölder som de svarande bedragarna har begått och fortsätter att begå mot mig och mot massorna av tyska medborgare — inklusive Er, herr domare — genom det olagliga underlåtandet att tillhandahålla en grundläggande internetuppkoppling och genom oskäligen priser för de erbjudna tjänsterna, till följd av den befintliga kartellen mellan telekommunikationsföretagen. Kartellen leder, i avsaknad av konkurrens, till höga priser.” (stämningsansökan, s. 11)

Sökanden motiverar emellertid inte detta krav närmare och ger inte in någon motsvarande bevisning.



... avtalsparten kan fastställa den statistiska risken för betalningsstörningar för den konkreta kreditrelevanta affären. Detta motsvarar kraven i 18a § tredje stycket i den tyska banklagen (KWG), som uttryckligen föreskriver att uppgifter från kreditupplysningsföretag (Auskunfteien) ska beaktas.

- 16** Följaktligen behandlar svaranden sökandens personuppgifter på ett tillåtet sätt, i enlighet med kraven i GDPR, i synnerhet för att tillvarata de berättigade intressena hos sina avtalsparter, allmänheten och sig själv. Utkastet till stämningsansökan innehåller ingen underbyggd redogörelse för de faktiska omständigheterna som ens antyder en annan bedömning.
- 17** Mot bakgrund av allt det ovan anförda är sökandens ansökan om rättshjälp redan otillåten och ska i vart fall avslås på grund av bristande utsikter till framgång i sak.

Lisa M. Hoops

advokat — LATHAM & WATKINS LLP

Om detaljerna i kreditvärdighetsprövningen och genomförandet av unionsrättens krav i Tyskland finns (vid tidpunkten för upprättandet av denna inläga) en användbar översikt på www.wikipedia.org under uppslagsordet "kreditvärdighetsprövning" (Kreditwürdigkeitsprüfung).



LATHAM & WATKINS LLP — kontor i Tyskland

Düsseldorf — Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf · Tel: +49.211.8828.4600

Frankfurt — Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main · Tel: +49.69.6062.6000

Hamburg — Warburgstraße 50, 20354 Hamburg · Tel: +49.40.4140.30

München — Maximilianstraße 13, 80539 München · Tel: +49.89.2080.3.8000

(Förteckningen över byråns delägare finns i det tyska originalet — inte översatt, egennamn.)



Kontrollanteckning (Prüfvermerk) av den 20.11.2024, 16:21:57

Nedan angivna handlingar har inkommit elektroniskt. Den tekniska kontrollen av de elektroniska handlingarna gav följande resultat:

Uppgifter om meddelandet:

Detta meddelande skickades via EGVP.

Mottagningstidpunkt: 20.11.2024, 16:21

Avsändare: Lisa-Marie Hoops

Avsändarens användar-ID: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391

Avsändarens referens: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Mottagare: Landshut regiondomstol

Mottagarens referens: 23 O 2699/24

Uppgifter om handlingarna:

Filnamn: 241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf

Format: pdf — Kvalificerad signatur enligt ERVB: ja — av: Lisa-Marie Hoops — den: 20.11.2024, 16:15:03

Kontrollresultat: ✓ Giltighet · ✓ Integritet